



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca, ha pronunciato *ex art. 281 sexies*, ult.co. c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **56530/2023** promossa da:

Parte_1 (C.F. **P.IVA_1**) ed **Parte_2** (C.F. **C.F._1**), con il patrocinio dell'avv. Gianluca Arturo Giordano

ATTORI OPPONENTI

contro

CP_1 (C.F. **P.IVA_2**) e **Controparte_2** (C.F. **C.F._2**), con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Pinto e dell'avv. Ilaria Ciccotti

CONVENUTI OPPOSTI

Oggetto: merito di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° co. c.p.c. avverso proc. esec. n. 70/2023 R.G.Es.

Conclusioni: parte opponente: *“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa. - Nel MERITO, Dichiarare che nulla è dovuto dalla **Parte_1** e dalla Prof.ssa **Parte_2** al **Controparte_2** ed alla **CP_1** essendo stato estinto qualsiasi pr gli stessi convenut nti ,quindi l minimo inadempimento della **Pt_2** e di conseguenza della **Parte_1** la sig.ra **Parte_2** , per normale diligenza anche del prestatore di de prenditore **Controparte_2** n poteva ietà **Parte_1** dove non era nemmeno socia, per pagare u e, quindi, NULLITA' ASSOLUTA E ED INEFFICACIA della scrittura dalla quale sorgerebbe il credito, ma che ,comunque, il debito presunto del Figlio **CP-** che il **CP_2** ha fatto sottoscrivere alla **Pt_2** , è inesistente per quanto per tabulas dimostrato quindi ,di conseguenza il debito assunto la **Pt_2** e tanto più la **Parte_1** ed ORDINARE LA CANCELLAZIONE DEL SEQUESTRO SULL' TAMENTI D **Parte_1** e di **Parte_2** ,con condanna alle spese ed onorari di causa anche ex art.96 cpc per lite spes si fa espressa richiesta del 15% forfettario ex art.13,co.10 del D.M. n.55 del 2014 (... omissis) IN VIA RICONVENZIONALE :CHIEDE La CONDANNA IN SOLIDO di **Controparte_2** e la **CP_1** in persona del*

legale rappresentante pro tempore al risarcimento danni che oggi si richiedono in € 1.000.000,00 o in quei maggiori o minori che si riterrà di giustizia non avendo potuto acquistare l'immobile in via Archimede, 98 ed avendo perduto la **Pt_1** l'Anticipo di 550.000,00 € condanna esemplare alle spese diritti ed onorari di giudizio per **CP_4** ex . coma 2”;

parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis r

- rigettare integralmente l'opposizione all'esecuzione e le domande tutte proposte dalla sig.ra **Parte_2** e da **Parte_1** in quanto inammissibili, oltre che infondate in fatto ed in diritto, per tutte o e di diritto indicate in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia; - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio” e all'udienza del 10.10.2024: “chiede altresì la cancellazione della frase offensiva indicata nella memoria n. 2 (pag 2 memoria 171 ter n.1 c.p.c. della controparte laddove è scritto “usuraio Risaliti”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte_1 ed **Parte_2** hanno introdotto tempestivamente il merito della opposizione avverso l'esecuzione di cui in oggetto, intrapresa ai loro danni da **Controparte_2** e **CP_1** [...] in forza della sentenza n. 879/2022, emessa il 1° dicembre 2022 dal Tribunale di Livorno.

A sostegno della opposizione i citati opposenti contestano l'accertamento compiuto nella sentenza costituente titolo esecutivo deducendo i medesimi fatti già allegati nella causa definita con la citata sentenza azionata nella procedura esecutiva oggi opposta e poi riproposti con l'atto di appello pendente avverso la stessa sentenza.

Si sono costituiti **CP_1** e **Controparte_2** contestando l'ammissibilità e la fondatezza della opposizione avversaria di cui hanno chiesto il rigetto.

Nel corso del processo, svolte le verifiche preliminari ed emesso decreto *ex art. 171 bis* c.p.c., le parti hanno depositato memorie integrative *ex art. 171 ter* c.p.c. e alla prima udienza di trattazione la causa, previa la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione all'esito di discussione in forma orale.

In data 3.12.2024 gli opposenti hanno formulato istanza di rimessione in termini in relazione a circostanze che essi assumono apprese in data successiva al 20.11.2024.

Preliminarmente, l'istanza di rimessione in termini può disattendersi anche *inaudita altera parte* giacché mutua la medesima inammissibilità del merito della opposizione. A ben vedere, infatti, gli opposenti allegano di avere appreso in data successiva al 20.11.2024 circostanze che, però, risalgono a fatti anteriori alla pronuncia della sentenza azionata e gravata di appello cosicché tali deduzioni sono precluse nella presente sede potendo essere veicolate, esclusivamente, nel giudizio di appello pendente; in disparte il profilo di inammissibilità temporale della proposizione della istanza allorquando la causa era stata già trattenuta in decisione.

Passando all'esame dell'opposizione essa è inammissibile.

Giova premettere che alcuna sovrapposizione può mai ipotizzarsi tra l'impugnazione di un provvedimento costituente titolo esecutivo giudiziale ed un'opposizione all'esecuzione fondata sul medesimo titolo: l'accertamento devoluto alla cognizione del giudice investito del merito del diritto oggetto del titolo esecutivo giudiziale è, infatti, precluso al giudice investito dell'opposizione

all'esecuzione, il quale ultimo potrà conoscere di eccezioni e deduzioni vertenti su fatti verificatisi in data successiva all'emissione del titolo sempreché non siano stati già devoluti alla cognizione del giudice del titolo ovvero dell'impugnazione o avrebbero potuto esserlo nel rispetto delle preclusioni di quello stesso giudizio.

Quando viene posto in esecuzione, come nel caso in esame, un titolo esecutivo giudiziale, oggetto, come nel caso di specie, di impugnazione pendente, le contestazioni in sede di opposizione all'esecuzione incontrano il limite generale determinato dalla litispendenza o dalle preclusioni eventualmente verificatesi nel senso che le eccezioni e contestazioni di merito o processuali non possono essere sollevate se non nella sede dell'impugnazione avverso il provvedimento costituente titolo, salvi solo i vizi di inesistenza e salva l'ipotesi che i fatti, su cui le eccezioni si fondano, siano sopravvenuti al titolo.

Tali ultime circostanze non ricorrono nell'ipotesi in esame giacché l'opposizione all'esecuzione e le domande in essa svolte sono, per la totalità dei motivi, sovrapponibile alle deduzioni e alle domande già svolte sia in primo grado che in grado di appello nell'ambito del giudizio definito con la sentenza azionata.

Sovviene, al riguardo, la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui *“Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese dedotte o che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione”* (cfr. da ultimo in questi termini Cass. Sez. I, Sentenza n. 3667 del 14/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012 secondo cui *“nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione”*; Sez. 3, Sentenza n. 24027 del 13/11/2009; Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008).

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità della opposizione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 55/2014.

Deve, infine, provvedersi ad ordinare ex art. 89 c.p.c. la cancellazione, richiesta dal procuratore del **CP_2** del termine “l'usurario”, riportato come riferito al **CP_2** al rigo 12 della seconda pagina della memoria integrativa depositata il 9 maggio 2024 dagli opposenti: si tratta di parola certamente offensiva

perché calunniosa - in difetto, allo stato, di accertamento in sede penale - del tutto estranea alle esigenze difensive ed animata da intento meramente dispregiativo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Dichiarare la inammissibilità della opposizione;
- 2) Condanna *Parte_1* ed *Parte_2* in solido alla rifusione in favore di *CP_1* e *Controparte_2* delle spese di lite che liquida in € 14.600,00 per compensi oltre spese generali, Iva e cpa come per legge
- 3) Ordina la cancellazione della parola offensiva contenuta nella memoria integrativa depositata dagli opposenti in data 9 maggio 2024, come indicata in parte motiva.

Roma, 20 marzo 2025

Il Giudice

dott.ssa Bianca Ferramosca